Soorten ondernemingen en hun verplichtingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke vorm?

De rechtsvormen verschillen op twee punten: is er een aparte rechtspersoon, en loopt je privévermogen risico? Bij een eenmanszaak is er geen scheiding, bij een bv of nv wel. De vzw en de cv verschillen van de rest niet in aansprakelijkheid maar in doel.

1 Welke rechtsvorm?

a) de eenmanszaak · b) de bv · c) de nv · d) de vzw · e) de cv · f) de eenmanszaak

De eenmanszaak staat twee keer in deze rij, als eerste en als laatste. Dat is bewust: het ontbreken van een rechtspersoon en het meespelen van het privévermogen zijn twee kanten van hetzelfde.

2 Wat betekent beperkte aansprakelijkheid concreet als de zaak over kop gaat?

De schuldeisers kunnen alleen aan het vermogen van de vennootschap, niet aan het huis of de spaarrekening van de oprichters.

Let op het woord concreet in de vraag. Het antwoord moet dus niet de definitie herhalen maar zeggen waar de schuldeisers wel en niet aan kunnen. Een uitzondering bestaat wel: een bestuurder die duidelijke fouten maakte, kan alsnog persoonlijk aansprakelijk zijn.

3 Geef twee voordelen van een eenmanszaak boven een bv.

Ze is eenvoudiger en goedkoper op te richten, je beslist alleen, en de boekhouding mag vereenvoudigd blijven onder een bepaalde omzet.

Twee van de genoemde voordelen volstaan. Zet er in gedachten altijd het nadeel naast, want dat is wat de keuze echt maakt: je staat met je eigen vermogen in voor de schulden.

2 Van start gaan

De orde van de opstartstappen volgt een logica: eerst nagaan of je het beroep mag uitoefenen, dan bestaan als onderneming, dan een rekening, dan de btw, dan het sociaal statuut, dan de verzekeringen. Het ondernemingsnummer komt vroeg, want je hebt het voor bijna elke volgende stap nodig.

4 Welke stap?

a) 3 · b) 2 · c) 5 · d) 4 · e) 1 · f) 6

Merk op waarom de vergunning vooraan staat. Blijkt dat je beroep een erkenning vraagt die je niet haalt, dan heb je aan een ondernemingsnummer en een rekening niets.

5 Waarom moet je als zelfstandige zelf sociale bijdragen betalen?

Je hebt geen werkgever die dat voor je doet. Met die bijdragen bouw je pensioen, ziekteverzekering en kinderbijslag op.

Dit is het grote verschil tussen een werknemer en een zelfstandige. Bij een werknemer houdt de werkgever alles af; als zelfstandige betaal je zelf, per kwartaal, en in het begin op een geschat inkomen dat later herzien wordt.

3 Verplichtingen

Zes uitspraken over verplichtingen. Toets ze aan twee vragen: geldt dit voor elke onderneming of enkel voor een vennootschap, en gaat het over een termijn die je moet kennen? Let op de uitspraken met een getal erin, want daar zit de fout meestal.

6 Een bv moet elk jaar een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank.

waar

Waar, en die jaarrekening is openbaar. Iedereen kan ze opvragen, ook een concurrent of een leverancier die wil weten of je gezond bent. Een eenmanszaak moet dat niet.

7 Een eenmanszaak met een kleine omzet mag een vereenvoudigde boekhouding houden.

waar

8 Boekhoudstukken mogen na drie jaar weg.

niet waar

Niet waar. De boekhoudwet vraagt zeven jaar, en de fiscale bewaartermijn werd ondertussen verlengd tot tien jaar voor recente boekjaren. Houd dus tien jaar aan; drie jaar is in elk geval veel te kort.

9 Een vzw mag geen winst uitkeren aan haar leden.

waar

Waar, en dat is de kern van een vzw. Ze mag wel winst maken, en dat verrast velen; ze mag die alleen niet uitkeren maar moet ze opnieuw voor haar doel gebruiken.

10 Wie een bv opricht, heeft een notariële akte nodig.

waar

Waar. Dat is ook meteen een stuk van de kosten en de drempel om een vennootschap op te richten; voor een eenmanszaak heb je geen notaris nodig.

11 Een onderneming zonder personeel moet zich niet bij de RSZ aanmelden.

waar

Waar. De RSZ gaat over werknemers, dus zonder personeel sluit je je enkel aan bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Neem je één werknemer aan, dan komt de RSZ er wel bij.